

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 jourmada I 1425 – 13 juillet 2004

147^{ème} année

N° 56

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 , relative au conseil constitutionnel.....	1812
Loi n° 2004-53 du 12 juillet 2004 , portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.....	1814
Loi n° 2004-54 du 12 juillet 2004 , portant approbation de la charte africaine des transports maritimes.....	1815
Loi n° 2004-55 du 12 juillet 2004 , portant approbation du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, conclu entre la République Tunisienne et la République Portugaise.....	1815
Loi n° 2004-56 du 12 juillet 2004 , portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 4 mai 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet de modernisation de l'infrastructure ferroviaire (phase II).....	1815
Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004 , amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999.....	1815

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2004-1528 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle au profit des médecins vétérinaires exerçant à plein temps bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1817
Décret n° 2004-1529 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle allouée aux membres du contrôle général des services publics bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1817

Décret n° 2004-1530 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique allouée au corps des conseillers des services publics bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1818
Décret n° 2004-1531 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie au profit du corps commun des ingénieurs des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1819
Décret n° 2004-1532 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1819
Décret n° 2004-1533 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique allouée au profit du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004...	1820
Décret n° 2004-1534 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie au profit du corps des géologues bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1820
Décret n° 2004-1535 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'architecture au profit du corps des architectes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1821
Décret n° 2004-1536 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie au profit des psychologues des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1821
Décret n° 2004-1537 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1822
Décret n° 2004-1538 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1822
Décret n° 2004-1539 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1823
Décret n° 2004-1540 du 5 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux animateurs d'application et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités locales bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1824

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-1541 du 5 juillet 2004 , déclarant, d'utilité publique, les premiers travaux de voiries dans quelques rues de la ville de Dar Chaâbane El Fehri.....	1825
Cessation de fonctions d'un secrétaire général de gouvernorat.....	1826
Révocation d'un président de commune.....	1826

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-1544 du 5 juillet 2004 , portant ratification du programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine de la métrologie pour les années 2004-2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne.....	1826
---	-------------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2004-1545 du 5 juillet 2004 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Sidi Bou-Ali, Ennfidha, Sousse Ville, Kalâa Kobra et Sousse Jawhra).....	1826
---	-------------

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Décret n° 2004-1546 du 5 juillet 2004 , portant autorisation de la construction, de la pose et de l'exploitation du gazoduc "Nakta - Thyra".....	1827
---	-------------

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2004-1547 du 5 juillet 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution de la réalisation du projet de réhabilitation et d'aménagement de la Sebkha de Ben Ghayada à Mahdia et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... **1830**

Décret n° 2004-1548 du 5 juillet 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution de la réalisation des travaux d'extension du port de pêche de Houmet Souk et la réalisation d'un pont au niveau de la chaussée romaine reliant Djerba et Zarzis au gouvernement de Médenine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... **1831**

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2004-1549 du 5 juillet 2004, portant approbation de la convention conclue entre le ministère de la santé publique et la société Dar Nasra Lichifaa..... **1833**

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire..... **1833**

Loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le conseil constitutionnel est un organe constitutionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat, et lié au budget de la Présidence de la République.

Le Président du conseil constitutionnel assure le déroulement des travaux du conseil et la conservation de ses documents. Il le représente auprès des tiers. Il assure la gestion administrative et financière des affaires du conseil avec l'assistance des services dont l'organisation est fixée par décret.

Des experts peuvent être recrutés par voie contractuelle pour accomplir des travaux déterminés relevant de la compétence du conseil. Les experts contractuels sont soumis au statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Leur rémunération est fixée par décret.

Art. 2. - Le siège du conseil constitutionnel est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, et dans des circonstances exceptionnelles le conseil peut, sur proposition de son président et après accord du Président de la République, tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire de la République.

Art. 3. - Le conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président.

Le président du conseil dirige les séances du conseil et en assure l'ordre. Il veille, le cas échéant, au déroulement du vote et en proclame les résultats.

En cas d'empêchement du président du conseil, celui-ci délègue un des membres, et le cas d'impossibilité pour lui de le faire, le plus âgé de ses membres convoque à la réunion du conseil et en assure la présidence.

Dans tous les cas, les réunions du conseil ne sont valables que si cinq de ses membres au moins sont présents.

Art. 4. - Les travaux et délibérations du conseil sont confidentiels. Les membres du conseil sont liés par le secret durant l'exercice de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juillet 2004.

Art. 5. - Le conseil constitutionnel présente au Président de la République un rapport annuel sur ses activités accompagné de ses avis et de ses propositions.

CHAPITRE II

De l'organisation du conseil constitutionnel

Art. 6. - Le Président de la République nomme quatre membres y compris le président pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et ce, parmi les personnalités ayant une compétence confirmée dans le domaine juridique.

En cas d'empêchement définitif pour un membre ou sa démission, le Président de la République nomme un nouveau membre pour trois ans. Cependant, et lorsqu'il s'agit du président du conseil et s'il est désigné parmi les membres du conseil, sa présidence court jusqu'à la fin de son mandat.

Art. 7. - Le président de la chambre des députés nomme deux membres pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et ce, parmi les personnalités ayant une compétence confirmée dans le domaine juridique.

Les dispositions prévues à l'article 6 de la présente loi s'appliquent en cas d'empêchement définitif de l'un des deux membres ou en cas de sa démission.

Art. 8. - Le premier président de la cour de cassation, le premier président du tribunal administratif et le premier président de la cour des comptes sont membres au conseil es-qualité.

Art. 9. - Les membres nommés prêtent devant le Président de la République et avant d'entrer en fonction, le serment suivant :

"Je jure par dieu tout puissant de remplir mes fonctions en toute loyauté et fidélité, de les exercer en toute impartialité et dans le respect de la constitution, de garder le secret des délibérations et du vote et de ne prendre aucune position publique, et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du conseil constitutionnel".

Art. 10. - Le membre du conseil constitutionnel ne peut exercer des fonctions gouvernementales, ni être membre à la chambre des députés ou à la chambre des conseillers ni être membre au conseil économique et social, ni exercer un mandat électoral général régional ou local, ni des responsabilités de direction d'un parti politique, d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle quel qu'en soit le degré.

Les membres nommés ne peuvent exercer une fonction publique, ou occuper une fonction rémunérée dans un établissement public ou une entreprise publique.

Les fonctionnaires ou les agents publics désignés membres au conseil constitutionnel sont mis en disponibilité spéciale durant leur mandat. Cependant, les membres du conseil constitutionnel désignés parmi les fonctionnaires ou les agents publics peuvent continuer à exercer leur fonctions, et ce, après autorisation spéciale et à condition qu'elles ne soient incompatibles avec leur indépendance et leur impartialité.

Art. 11. - Les membres du conseil constitutionnel peuvent continuer à exercer leurs fonctions à condition qu'elles ne soient incompatibles avec leurs fonctions au conseil.

Les membres du conseil constitutionnel informent sans délai le président du conseil de l'activité qu'ils exercent hors du conseil. Ils le tiennent informé des changements qui pourraient survenir, si ces changements sont susceptibles d'être en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

Art. 12. - Les membres du conseil constitutionnel sont tenus de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur indépendance, leur impartialité et la dignité des fonctions qu'ils occupent.

Il leur est interdit, pendant la durée de leur mandat, en particulier :

- de prendre aucune position publique ou de donner des consultations sur des questions relevant ou étant susceptibles de relever de la compétence du conseil,
- de laisser mentionner leur qualité de membre du conseil constitutionnel dans tout document n'ayant pas de lien avec leur activité au conseil.

Art. 13. - Les membres du conseil constitutionnel portent une tenue spéciale à l'occasion des cérémonies officielles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. 14. - La rémunération, les indemnités et les avantages attribués au président et aux membres du conseil sont fixés, selon le cas, par décret.

Art. 15. - Sans préjudice des dispositions relatives aux membres appartenant au conseil constitutionnel es-qualité, un membre du conseil constitutionnel ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions au sein du conseil. Toutefois, en cas de crime ou de délit commis, ledit membre ne peut être poursuivi que par renvoi de l'avocat général au juge d'instruction, celui-ci en assure l'instruction lui-même ou par l'intermédiaire de l'un de ses collègues.

Art. 16. - Le conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux obligations mentionnées dans la constitution ou dans la présente loi.

Le conseil prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le membre concerné par le manquement ne participe pas au vote.

Art. 17. - Le conseil constitutionnel prononce, le cas échéant, la démission d'office de l'un de ses membres désignés dans les cas suivants :

- l'exercice d'une activité incompatible avec sa qualité de membre au conseil,
- l'acceptation d'une fonction publique,
- l'occupation d'une fonction moyennant rémunération dans un établissement ou une entreprise publique,
- l'acceptation d'un mandat électif incompatible avec sa fonction,
- la perte de ses droits civils et politiques,
- le non respect de l'une des obligations qui lui incombent.

L'absence à trois séances successives sans motif est considéré comme une démission.

Art. 18. - Le remplacement d'un membre du conseil constitutionnel ou le renouvellement de son mandat s'effectue durant le mois précédant la fin de son mandat ordinaire.

Dans les autres cas, le nouveau membre est nommé dans un délai de deux mois à partir de la notification adressée par le président du conseil à l'autorité concernée par la nomination.

CHAPITRE III

Du contrôle de la constitutionnalité et du fonctionnement des institutions

Art. 19. - Le Président de la République soumet au conseil constitutionnel les questions prévues par les articles 35, 72, 73 et 74 de la constitution.

Le président de la chambre des députés ou le président de la chambre des conseillers, selon le cas, soumet au conseil constitutionnel le règlement intérieur de la chambre concernée conformément au paragraphe 3 de l'article 74 de la constitution.

Art. 20. - Le président du conseil désigne parmi ses membres un rapporteur chargé de préparer un rapport écrit sur le projet de loi qui lui est soumis, il en est ainsi pour les traités visés à l'article 2 de la constitution, pour l'opposition d'irrecevabilité mentionnée au paragraphe 2 de l'article 35 de la constitution, pour la consultation sur la nature juridique de certaines dispositions promulguées sous forme de loi et pour les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions.

Art. 21. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la constitution, le conseil rend son avis dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la réception de la transmission. En cas d'urgence, ce délai est de dix jours. Le cas échéant, et dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du conseil, le délai d'un mois est prolongé de deux semaines.

Art. 22. - Les délibérations du conseil débutent par l'audition du rapporteur. Le président du conseil charge par la suite le rapporteur de la rédaction d'un projet d'avis à la lumière des orientations fondamentales adoptées par le conseil. La séance reste ouverte jusqu'à ce que le conseil se réunisse pour statuer à la majorité de ses membres sur le projet d'avis.

Le conseil constitutionnel peut convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre sur une question soumise au conseil.

Art. 23. - En cas d'examen soumis conformément au premier paragraphe de l'article 73 de la constitution et si le conseil constitutionnel soulève des inconstitutionnalités relatives au projet de loi, ce projet ne peut être soumis à la chambre des députés et à la chambre des conseillers ou au référendum qu'après en avoir écarté les dispositions jugées inconstitutionnelles.

Art. 24. - En cas d'examen soumis conformément au paragraphe 2 de l'article 73 ou du paragraphe premier de l'article 74 de la constitution et si le conseil constitutionnel soulève des inconstitutionnalités relatives à certaines dispositions du projet adopté, celui-ci est soumis de nouveau après adoption des modifications conformément à l'article 52 de la constitution.

Art. 25. - En cas d'opposition pour irrecevabilité conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la constitution, l'examen du projet de loi ou des amendements est suspendu. Le Président de la République informe, sans délai, selon le cas, le président de la chambre des députés ou le président de la chambre des conseillers.

Le conseil constitutionnel statue par une déclaration motivée à la majorité de ses membres.

Art. 26. - En cas d'examen soumis conformément au premier paragraphe de l'article 35 de la constitution, le conseil examine le texte objet de modification et déclare par un avis motivé le caractère législatif ou réglementaire dudit texte.

Art. 27. - Les avis du conseil constitutionnel et sa déclaration prévue par l'article 25 de la présente loi sont adressés au Président de la République.

Pour ce qui est de ses avis relatifs aux règlements intérieurs, ils sont adressés, selon le cas, au président de la chambre des députés ou au président de la chambre des conseillers.

Art. 28. - A l'exception du cas où l'avis du conseil concerne les questions prévues au paragraphe 3 de l'article 72 de la constitution, les avis du conseil constitutionnel et sa déclaration visée par l'article 25 de la présente loi sont publiables au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 29. - Les travaux du conseil constitutionnel sont consignés dans des procès-verbaux, par les soins d'un des cadres du conseil ; celui-ci est tenu par le secret des délibérations durant l'exercice de ses fonctions et après cessation de celles-ci. Le cas échéant, l'un des membres du conseil établit les procès-verbaux.

CHAPITRE IV

Du contrôle des élections

Section 1 : Election du Président de la République

Art. 30. - Le président du conseil constitutionnel reçoit, seul ou en présence des membres du conseil, les demandes de candidature à la Présidence de la République, selon les procédures et les délais prévus à cet effet par le code électoral.

Art. 31. - Le conseil constitutionnel examine, à huis clos, les demandes de candidature et statue, à la majorité de ses membres, sur la validité des candidatures.

Art. 32. - Les réclamations et les recours ne sont recevables que sous la forme d'une requête écrite présentée par toute personne ayant la qualité pour agir, selon les procédures et les délais mentionnés dans le code électoral. Ces réclamations et recours sont adressés au secrétariat du conseil qui les transmet sans délai au président.

Art. 33. - Le président du conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du conseil pour examiner les réclamations et les recours. Le rapporteur peut, par l'intermédiaire du président du conseil, entendre toute personne et peut demander la communication de tout document ayant rapport avec les opérations électorales, au conseil constitutionnel.

Art. 34. - Le conseil constitutionnel statue, à huis clos et à la majorité de ses membres, sur les réclamations et les recours et proclame les résultats des élections. Le cas échéant, le conseil désigne les candidats appelés à participer au deuxième tour.

Section 2 : Les élections législatives

Art. 35. - Les réclamations et les recours sont adressés par toute personne ayant la qualité pour agir, sous forme d'une requête écrite et selon les procédures et les délais prévus par le code électoral, au secrétariat du Conseil constitutionnel qui les transmet sans délai au président du conseil constitutionnel.

Art. 36. - Le président du conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du conseil pour examiner les réclamations et les recours. Le rapporteur peut, par l'intermédiaire du président du conseil, entendre toute personne ou demander la communication de tout document ayant rapport avec les opérations électorales, au conseil constitutionnel.

Art. 37. - Le conseil constitutionnel statue, à huis clos et à la majorité de ses membres, sur les réclamations et les recours et proclame les résultats des élections.

Section 3 : Contrôle du référendum

Art. 38. - Le conseil constitutionnel contrôle les opérations de référendum, conformément aux dispositions prévues par le code électoral.

Art. 39. - Le conseil constitutionnel se réunit à huis clos et statue, à la majorité de ses membres sur le résultat du référendum.

Section 4 : Dispositions communes

Art. 40. - Le président du conseil constitutionnel désigne l'un des rapporteurs aux fins de consigner les travaux du conseil dans des procès-verbaux.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2004-53 du 12 juillet 2004, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, annexée à la présente loi, et adoptée par l'organisation maritime internationale le 2 décembre 1972.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juillet 2004.

Loi n° 2004-54 du 12 juillet 2004, portant approbation de la charte africaine des transports maritimes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la charte africaine des transports maritimes adoptée par le conseil des ministres de l'organisation de l'unité africaine lors de sa soixantième session ordinaire tenue à Tunis du 6 au 11 juin 1994, annexée à la présente loi, et signée par la République Tunisienne, le 1^{er} août 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juillet 2004.

Loi n° 2004-55 du 12 juillet 2004, portant approbation du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, conclu entre la République Tunisienne et la République Portugaise (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 17 juin 2003 entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juillet 2004.

Loi n° 2004-56 du 12 juillet 2004, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 4 mai 2004 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet de modernisation de l'infrastructure ferroviaire (phase II)(1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juillet 2004.

Article unique - Est approuvé, l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 4 mai 2004, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de soixante quatorze millions quatre cent quarante mille (74.440.000) Euros, pour la contribution au financement du projet de modernisation de l'infrastructure ferroviaire (phase II).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions de l'article 93 du code de l'aéronautique civile, promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 93 (nouveau). -L'exploitation des aéroports civiles ou des parties de ces aéroports peut être concédée dans le cadre de contrats de concession conformément à un cahier des charges dont les clauses sont fixées par décret.

Art. 2. - Sont ajoutés au chapitre 2 du titre 3 du code de l'aéronautique civile susvisé, les articles 93 bis, 93 ter, 93 quater, 93 quinquies, 93 sexies, 93 hepties et 93 octies, comme suit :

Article 93 (bis). - Le concessionnaire a un droit réel spécial sur les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il réalise pour l'exercice de l'activité prévue par le contrat de concession.

Ce droit confère à son titulaire, pour la durée du contrat de concession, les droits et obligations du propriétaire, dans les limites des dispositions prévues par les articles 93 (nouveau) à 93 octies.

Les droits réels, grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes, sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret.

Les formes et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière de droits réels sont applicables à l'inscription du droit réel ainsi que les droits des créanciers le grevant.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juillet 2004.

Article 93 (ter). - Il est interdit, pour le reste de la durée

du contrat de concession, de céder ou de transférer à quelque titre que ce soit, les droits réels, les constructions, les ouvrages et les équipements fixes y compris les sûretés portant sur lesdits droits, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 93 (quater). - En cas de décès du concessionnaire, la concession et les droits réels qui en découlent peuvent être transférés aux héritiers sous réserve que la personne désignée, après accord entre eux, se présente au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de six mois à compter du décès et obtienne son accord.

En cas de non accord entre les héritiers, chacun d'eux peut demander la désignation de leurs représentants en vertu d'une ordonnance sur requête prononcée par le président du tribunal de première instance de Tunis dans le délai prévu au premier paragraphe du présent article. Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Article 93 (quinquiès). - Les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le concessionnaire en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et équipements réalisés dans le cadre de la concession.

Les créanciers autres que ceux dont la créance est née à l'occasion de l'exécution des travaux mentionnés au paragraphe précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article. Les hypothèques grevant les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes s'éteignent à l'expiration du contrat de concession.

Article 93 (sexiès). - Le concessionnaire doit démolir, à

ses frais, les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il a réalisés, sauf disposition explicite et contraire du contrat de concession ou d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile.

Les constructions, ouvrages et équipements fixes, dont le maintien a été accepté, reviennent libres de tous droits ou hypothèques.

Article 93 (heptiès). - L'inobservation par le concessionnaire de ses obligations entraîne, après son audition, le retrait de la concession.

Dans ce cas, les créanciers inscrits sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de la décision de retrait, pour être en mesure de proposer la substitution d'un tiers au concessionnaire.

Article 93 (octiès). - En cas de retrait de la concession avant le terme convenu dans le contrat de concession, pour un motif autre que l'inexécution du concessionnaire de ses obligations, ce dernier a le droit d'être indemnisé du préjudice matériel et direct qu'il a subi.

Les créanciers, dont les créances sont inscrites sur le registre mentionné à l'article 93(bis) du présent code, sont subrogés, pour le recouvrement de leurs créances, au concessionnaire à concurrence de l'indemnité dont il a droit.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2004-1528 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle au profit des médecins vétérinaires exerçant à plein temps bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps, tel que modifié par le décret n° 90-1200 du 13 juillet 1990 et le décret n° 93-2309 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2002-2238 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle durant la période 2002-2004, allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1557 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle au profit des médecins vétérinaires exerçant à plein temps bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle au profit des médecins vétérinaires exerçant à plein temps, bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
Médecin vétérinaire spécialiste principal	57
Médecin vétérinaire spécialiste	47
Médecin vétérinaire principal	47
Médecin vétérinaire	40

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1529 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle allouée aux membres du contrôle général des services publics bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-63 du 3 janvier 2000,

Vu le décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des services publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-805 du 25 mai 1991 et le décret n° 94-542 du 10 mars 1994,

Vu le décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992, portant octroi de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des membres des corps du contrôle général qui exercent leurs services en dehors de leurs corps et qui sont exclus du bénéfice de l'indemnité de contrôle,

Vu le décret n° 2002-2669 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle allouée aux membres du contrôle général des services publics durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche aux agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1560 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle allouée aux membres du contrôle général des services publics bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle au profit des membres du corps du contrôle général des services publics bénéficiaires de cette indemnité conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
Contrôleur général des services publics	52
Contrôleur en chef des services publics	45
Contrôleur des services publics	39
Contrôleur adjoint des services publics	34

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1530 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique allouée au corps des conseillers des services publics bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, portant statut particulier du corps des conseillers des services publics,

Vu le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire des conseillers des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 97-2131 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 2002-2670 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique instituée au profit du corps des conseillers des services publics durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1561 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique instituée au profit du corps des conseillers des services publics bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique allouée au corps des conseillers des services publics bénéficiaires de cette indemnité conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Conseillers des services publics classés à partir du 10 ^{ème} échelon	52
Conseillers des services publics classés aux 6 ^{ème} , 7 ^{ème} , 8 ^{ème} et 9 ^{ème} échelons	45
Conseillers des services publics classés aux 1 ^{er} , 2 ^{ème} , 3 ^{ème} , 4 ^{ème} et 5 ^{ème} échelons	39

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1531 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie au profit du corps commun des ingénieurs des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 88-1013 du 2 juin 1988, portant institution de l'indemnité d'ingénierie au profit des ingénieurs de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-1003 du 11 juin 1990 et le décret n° 93-2298 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu le décret n° 2002-2235 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie allouée au corps commun des ingénieurs des administrations publiques durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1562 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie allouée au profit du corps commun des ingénieurs des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie, allouée au profit du corps commun des ingénieurs des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Ingénieur général	52
Ingénieur en chef	45
Ingénieur principal	39
Ingénieur divisionnaire	34
Ingénieur des travaux	32

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1532 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 98-204 du 8 janvier 1998, portant institution d'une indemnité spécifique dite indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'Etat,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration,

Vu le décret n° 2002-2233 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'urbanisme durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du corps des urbanistes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1564 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Urbaniste général	47
Urbaniste en chef	42
Urbaniste principal	37
Urbaniste divisionnaire	34
Urbaniste	32

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1533 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique allouée au profit du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 94-193 du 24 janvier 1994, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des agents du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-366 du 15 février 1999, fixant le régime de rémunération des agents du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 99-1017 du 10 mai 1999,

Vu le décret n° 2002-2236 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1567 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Analyste général	47
Analyste en chef	42
Analyste central	37
Analyste principal	34
Analyste	32
Programmeur	25
Technicien de laboratoire informatique	20
Mécanographe	17

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1534 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie au profit du corps des géologues bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2000-1440 du 27 juin 2000, fixant le régime de rémunération du corps des géologues,

Vu le décret n° 2002-2232 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie durant la période 2002-2004 allouée au profit des géologues et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1563 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie au profit du corps des géologues bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie au profit du corps des géologues bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Géologue général	47
Géologue en chef	42
Géologue principal	37
Géologue divisionnaire	34
Géologue	32
Géologue adjoint	25

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1535 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'architecture au profit du corps des architectes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 96-2438 du 18 décembre 1996, portant institution d'une indemnité spécifique dite indemnité d'architecture au profit du corps des architectes de l'administration et majoration des taux de cette indemnité durant la période 1997-1998,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, portant statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Vu le décret n° 2002-2234 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'architecture durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du corps des architectes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1565 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'architecture au profit du corps des architectes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'architecture, allouée au profit du corps des architectes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Architecte général	47
Architecte en chef	42
Architecte principal	37
Architecte divisionnaire	34
Architecte	32

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1536 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie au profit des psychologues des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-205 du 25 janvier 1999, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de psychologie au profit des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 2002-2237 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie allouée au profit des psychologues des administrations publiques durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1558 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie au profit des psychologues des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie allouée au profit des psychologues des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
- Psychologue général	35
- Psychologue en chef	34
- Psychologue principal	34
- Psychologue	30

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1537 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 75-253 du 25 avril 1975, le décret n° 82-507 du 16 mars 1982, le décret n° 83-580 du 17 juin 1983, le décret n° 90-1002 du 11 juin 1990 et le décret n° 93-2110 du 25 octobre 1993,

Vu le décret n° 2002-2671 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1566 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants des indemnités d'études de projets et de contrôle d'exécution des projets au profit des agents bénéficiaires de ces indemnités, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)	
Catégories et sous-catégories	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
A1	32
A2	29
A3	25
B	20
C	17

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1538 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-579 du 17 juin 1983, le décret n° 90-1001 du 11 juin 1990, le décret n° 91-803 du 25 mai 1991 et le décret n° 93-2062 du 11 octobre 1993,

Vu le décret n° 90-149 du 15 janvier 1990, instituant au profit du personnel du ministère des communications une prime de résultat d'exploitation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-551 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992, portant octroi de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des membres des corps du contrôle général qui exercent leurs services en dehors de leurs corps et qui sont exclus du bénéfice de l'indemnité de contrôle,

Vu le décret n° 2002-2672 du 22 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1568 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des fonctionnaires, agents temporaires et ouvriers bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications des deux tableaux ci-après :

Fonctionnaires et agents temporaires :

(En dinars)

Catégories, sous-catégories et grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
A1 : Administrateur général ou grade équivalent	32
Administrateur en chef ou grade équivalent	32
Administrateur conseiller ou grade équivalent	32
A2 : Administrateur ou grade équivalent	29
A3 : Attaché d'administration ou grade équivalent	25
B : Secrétaire d'administration ou secrétaire dactylographe ou grade équivalent	20
C : Commis d'administration ou dactylographe ou grade équivalent	17
D : Dactylographe adjoint ou agent d'accueil ou grade équivalent	15

Ouvriers :

(En dinars)

Unité	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Troisième	20
Deuxième	17
Première	15

Art. 2. - La majoration de l'indemnité de gestion et d'exécution susvisée n'est pas cumulable avec la prime de résultat d'exploitation instituée au profit des personnels du ministère des communications par le décret susvisé n° 90-149 du 15 janvier 1990, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Art. 3. – La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1539 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2151 du 1^{er} novembre 1993,

Vu le décret n° 91-1880 du 7 décembre 1991, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion (ministère de la jeunesse et de l'enfance), tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2151 du 1^{er} novembre 1993,

Vu le décret n° 2002-2239 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1559 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des fonctionnaires et ouvriers bénéficiaires de cette indemnité conformément aux indications des deux tableaux ci-après :

A - Pour les fonctionnaires :

(En dinars)

Catégories et sous-catégories	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
A1	32
A2	29
A3	25
B	21
C	17
D	15

B - Pour les ouvriers:

(En dinars)

Unité	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Troisième	21
Deuxième	17
Première	15

Art. 2. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels militaires visés aux deuxième paragraphe de l'article premier du décret n° 90-1291 du 27 août 1990 susvisé.

Art. 3. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1540 du 5 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux animateurs d'application et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités locales bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 91-1526 du 21 octobre 1991, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux animateurs d'application et animateurs relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance et aux animateurs d'application des jardins d'enfants et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités publiques locales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2301 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2002-2240 du 14 octobre 2002, portant fixation des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux animateurs d'application et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités locales durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1569 du 5 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux animateurs d'application et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités locales bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article Premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit des animateurs d'application et animateurs des jardins d'enfants bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Catégorie et sous-catégorie	Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
A3	Animateur d'application du ministère de la jeunesse et de l'enfance	26
A3	Animateur d'application des jardins d'enfants	26
B	Animateur du ministère de la jeunesse et de l'enfance	22
B	Animateur des jardins d'enfants	22

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Décret n° 2004-1541 du 5 juillet 2004, déclarant, d'utilité publique, les premiers travaux de voiries dans quelques rues de la ville de Dar Chaâbane El Fehri.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et par la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 et par la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002 et la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 9 janvier 1957, portant création d'une commune à Dar Chaâbane El Fehri,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Dar Chaâbane El Fehri dans sa séance du 30 juillet 2003,

Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux des voiries dans les rues ci-après indiquées de la ville de Dar Chaâbane El Fehri :

Cité Nouvelle :

- impasse de la rue Tahar Ben Achour,
- rue Roi Fayçal,
- embranchement de la rue Jamel Abdennaceur,
- embranchement de la rue Martyr Ben Salem,
- rue Abou Taieb Moutanabbi,
- rue Abou Bakr Essidik,
- 6 bis rue des Etats Unis.

Cité Bougatfa :

- rue Manfalouti,
- rue Damas,
- rue Mahdi Ben Toumart,

- rue Baihaki,
- embranchement limitrophe à la rue Abdelkader Baraket.

Cité des Martyrs :

- prolongement rue Sidi Abdallah,
- prolongement rue Tarak Ibn Zied,
- embranchement de la rue 9 Avril,
- prolongement rue Sidi Bou Abdallah,
- prolongement rue des pyramides.

Cité de la République :

- prolongement rue d'Afrique,
- rue de l'Inde,
- embranchement de la rue des Orangers,
- rue Sidi Ben Jannet.

Cité Nozha I :

- rue de l'Algérie,
- rue la médina,
- rue El Kuwait et une autre place,
- partie de la rue El Rachid et une autre place.

Cité Nozha II :

- rue secondaire de la rue Zoubair Ibn Aouem,
- 25 bis rue Katar,
- rue Hadj Mohamed Suissi,
- 26 bis rue Oumen,
- rue Ibn Zaidoune.

Cité Barnoussa :

- prolongement rue Hilal,
- rue des Grenadiers,
- rue des Pommes.

Cité 7 Novembre :

- rue de Sculpture,
- rue de la Musique,
- rue de la Sculpture,
- rue de Théâtre,
- rue de l'Ecriture,
- rue Ikhouan Essafa,
- rue Mahmoud Matri,
- rue Bahri Guiga,
- rue Abdelaziz El Aroui,
- rue de l'Aile Vert,
- rue El Akhtal.

Cité nouvelle :

- rue El Kanitra,
- rue Hatem Ettai,
- rue Ibrahim Aghleb,
- rue El Anbari,
- rue Tahar Zamakchari,
- rue Ibn Mandhour,
- rue Meknesse,
- rue Maouia Ibn Abi Sofiane,
- rue Bachar Ibn Bord,
- rue Jamil Boutheina.

Cité Pasteur :

- rue Zerieb,
- rue Jallouli Farès,
- rue Chedli Klibi,
- rue Ali Ben Salem,
- rue Khemais Tarnen,
- rue Ali Zwaoui,
- rue Ezahra,
- rue Korbes,
- rue El Marsa.

Art. 2. - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-1542 du 5 juillet 2004.

Monsieur Rafik Ghorbel est déchargé des fonctions de secrétaire général du gouvernorat de Tunis à compter du 24 juin 2004.

REVOCATION

Par décret n° 2004-1543 du 12 juillet 2004.

Monsieur Nour Eddine Dhif est révoqué de ses fonctions de président de la commune d'Ettadhamen - El M'nihla.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2004-1544 du 5 juillet 2004, portant ratification du programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine de la métrologie pour les années 2004-2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine de la métrologie pour les années 2004-2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine de la métrologie pour les années 2004-2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Art.2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2004-1545 du 5 juillet 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Sidi Bou-Ali, Ennfidha, Sousse Ville, Kalâa Kobra et Sousse Jawhra).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse en date des 20 et 27 novembre et 11 décembre 2003 et 11 mars 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Sidi Bou-Ali Ennfidha, Sousse Ville, Kalâa Kobra et Sousse Jawhra), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Sidi Bou-Ali Délégation de Sidi Bou-Ali	7812	25239
2	Bir Eddaoula	Secteur de Grimit Ouest Délégation d'Ennfidha	1300	21138
3	Sans nom	Secteur de Grimit Ouest Délégation d'Ennfidha	868	23629
4	Sans nom	Secteur de Grimit Ouest Délégation d'Ennfidha	1424	23630
5	Sans nom	Secteur de Grimit Ouest Délégation d'Ennfidha	630	23631
6	Bir El Mazout	Secteur de Grimit Ouest Délégation d'Ennfidha	2087	23632
7	Sans nom	Secteur de Grimit Ouest Délégation d'Ennfidha	1641	23633
8	Sans nom	Secteur de Bou-Jaâfar Délégation de Sousse Ville	257	25701
9	Bir Henchir Houichi	Secteur d'Essoud Ouest Délégation de Kalâa Kobra	982	25702
10	Sans nom	Secteur de Taieb M'hiri Délégation de Sousse Jawhra	900	25706
11	Sans nom	Secteur de Khezama Délégation de Sousse Ville	1918	25189
12	Sans nom	Secteur de Khezama Délégation de Sousse Ville	3930	25190
13	Sans nom	Secteur de Khezama Délégation de Sousse Ville	2150	25191

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

Décret n° 2004-1546 du 5 juillet 2004, portant autorisation de la construction, de la pose et de l'exploitation du gazoduc "Nakta - Thyna".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-50 du 12 juin 1995,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92 - 115 du 30 novembre 1992,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-793 du 6 juillet 1984, portant application de la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, des technologies de la communication et du transport, de la culture, de la jeunesse et des loisirs et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz est autorisée à construire, poser et exploiter le gazoduc "Nakta - Thyna" dont les caractéristiques et les éléments sont définis à l'article 6 du présent décret, pour une durée illimitée.

Art. 2. - Est approuvé, le tracé du gazoduc "Nakta - Thyna", tel que présenté dans le dossier d'avant-projet soumis aux services du ministère chargé de l'énergie par la société tunisienne de l'électricité et du gaz et tel que décrit dans l'étude d'impact sur l'environnement approuvée.

Art. 3. - Le tracé du gazoduc "Nakta - Thyna" traverse, dans le gouvernorat de Sfax, les délégations et Omadas suivantes :

Gouvernorat	Délégations	Omadas
Sfax	El Mahres	El Chafar
	Agareb	Gargour
	Thyna	El Hajeb
		Sidi Abid

La conduite de gaz de diamètre 16 pouces destinée à l'alimentation de la centrale électrique de Thyna commencera au poste gaz de Nakta et longera, au Nord, une piste agricole située à Omada El Chafar délégation El Mahres, puis, au Sud, le cimetière de Sidi Bou Yahya situé à Omada Gargour délégation Agareb, puis, à droite, une piste agricole, puis, à droite, la route auxiliaire reliant Omada Gargour à la route nationale n° 1, puis, à droite, la route agricole reliant Omada Gargour à la rocade km 11 en passant par oued Gargour, oued Ettouil et oued Echarchar, puis, à droite, la rocade km 11, puis, traversera la route locale n° 926. La fin de la conduite se situera au poste gaz qui sera implanté à la centrale électrique de Thyna.

La conduite de gaz de diamètre 8 pouces destinée à l'alimentation des zones industrielles de Thyna et route de Gabès commencera au piquage en attente de la canalisation de diamètre 16 pouces à droite de la rocade km 11 et longera, au nord, une piste agricole, puis, à droite, la route locale n° 926 et la traversera, puis, le domaine public des chemins de fer situé à Sidi Abid délégation de Thyna nord et le traversera au nord en direction du groupe chimique tunisien (S.I.A.P.E), puis, traversera la route nationale n° 1. La fin de la conduite se situera au poste gaz qui sera implanté au groupe chimique tunisien à Thyna.

Art. 4. - Le tableau suivant énumère les parcelles sur lesquelles sera effectuée la pose du gazoduc "Nakta - Thyna" ainsi que les noms de leurs propriétaires ou présumés tels ou de leurs exploitants :

Classement	Nom du propriétaire ou de l'exploitant	Longueur de la conduite dans la parcelle (m)
1	Office des terrains d'Etat "Echaal" exploitant British Gas	142
2	Tahar Esmoui	218
3	Rajeb Ben Salah et consorts	135
4	Abdellatif Ben Salah et consorts	53
5	Salam Ben Salah Mahdia	58
6	Ali Ben Fraj Ben Salah	49

Classement	Nom du propriétaire ou de l'exploitant	Longueur de la conduite dans la parcelle (m)
7	Abdelkarim El Marmouri	18,5
8	Salam Ben Salah Mahdia	319
9	Miftah Ben Saâd Ben Hammouda	121
10	El Bahri Ben Abdel Wahid	41
11	Domaine de l'Etat exploitant Ibrahim Ben Salah Ben Ali Essalhi	202
12	Domaine de l'Etat exploitant Mohamed Ben Amor Belhaj	31,5
13	Domaine de l'Etat exploitant Amir Ben Amor Belhaj	26
14	Ali Berik El Kassibi	56
15	Mahmoud Ben Ali Ben Abdel Wahid	67
16	Mohamed Ben Abdallah Ben Abdel Wahid	45
17	Abdallah Ben Ettayeb Ben Amara	160,5
18	Mahmoud Ben Essouid Ben Amara	168,5
19	El Hédi Ben El Haj Bilgacim El Haji	43,5
20	Embarka Bent Mohamed El Haji	104,5
21	Youssef Ben Mansour Essalhi	38
22	Esghair Ben El Gharbi Ben Ibrahim	52
23	Bouyahya Ben Ejilani Essalhi	26
24	El Bechir Ben El Gharbi Ben Ibrahim	90
25	Fatma Bent Mabrouk Ben Khalifa	115
26	Ali Ben Salem Ben Khalifa	140,5
27	El Hédi Ben Ali Ben Mansour	52,5
28	Rachid Ben Echikh Ali El Bahri	133
29	Ibrahim Ben Salah Ben Ibrik Essalhi	66,5
30	Ghoulem Ben Mohamed Ben Ali Essalhi	66
31	Jalloul Ben Ali El Bahri	46,5
32	Salem Ben Salah Ben Fraj Mahdia	69
33	Mohamed Khalif	76,5
34	Amar Ben Sadok Ben Amar Essalhi	178,5
35	Salah Ben Bilgacim Esmida	40
36	Hassen Ben Essaadi Ben Hammouda et consorts	178
37	Abderrazak Ben Abdelrahmen Etelmoudi	289
38	Hédi Ben Rahouma	30,5
39	Bouyahya Ben Mokhtar Ben Rahouma et consorts	43,5
40	El Béchir Ben Mohamed Ben Rahouma	42
41	Abdelkader Ben Rahouma	42
42	Abdelaziz Ben Salah Khenissi	206

Classement	Nom du propriétaire ou de l'exploitant	Longueur de la conduite dans la parcelle (m)
43	Salem Ben Mohamed El Bahri	168
44	Amar Ben Khalifa El Bahri	52
45	Salah Ben Khalifa El Bahri	47,5
46	Jalloul Ben Ali El Bahri	49,5
47	Ettijani Ben Eljilani El Jamel	286
48	Mohamed Ben El Maki Ben Salah	125
49	Abdel Hamid Ben El Hédi Ben Salah	128,5
50	Ali Ben El Kilani Ben El Maki Ben Salah	171
51	Mohamed Ben El Maki Ben Salah	201
52	Bouyahya Ben Maaoui Essaouiai	51,5
53	Abdelhamid Ben Hédi Ben Salah	98,5
54	Mohamed Ben El Maki Ben Salah	82,5
55	Domaine de l'Etat exploitant Essaadi Ben Ali Essaouiai	300
56	Domaine de l'Etat exploitant Abdelhamid Ben Hédi Ben Salah	87
57	Domaine de l'Etat exploitant Sassiya Bent Mohamed Ben Essalami Essalhi	178
58	Baya Bent Ahmed El Fakih	547,5
59	Mohamed El Lawati	120,5
60	Abdellatif El Lawati	215
61	Hamadi Ben Mahmoud Ennabli	300
62	Moaouia Ben Hamadi Ben Essaouiai et Bouyahya	206
63	Hamadi Ben Mahmoud Ennabli	284
64	Ibrahim et El Ayadi fils de Bilgacim El Zaâlani	352,5
65	Abdallah Ben Ali Aljane et consorts	2060
66	El Hédi Bouchamaoui	48
67	Slah Bel Haj et consorts	266
68	Héritiers Hammouda El Mizghini	73,5
69	Mokhtar El Gharayri	72
70	Mohamed Najib El Mizghini et consorts	204
71	Mohamed Salah El Mizghini	141,5
72	Domaine public routier : Rocade km 11	414
73	Abdelkader Ben Mansour Ben Naser Ben Sassi et consorts	190
74	Domaine public routier : Rocade km 11	267
75	STEG "centrale électrique Thyna"	-
76	Ahmed M'lika et consorts	123
77	Béchir Ben Amar Essaadaoui	99
78	Mohamed Essaadaoui	114
79	Domaine public Routier	2700

Classement	Nom du propriétaire ou de l'exploitant	Longueur de la conduite dans la parcelle (m)
80	Domaine public des chemins de fer	4000
81	El Béchir Ben Mohamed Ben Halima	56
82	Salem Ben Hassen El Amri	75
83	Ben Younis	40
84	Abdelmajid El Tayari	24
85	Abdelkader Ben Mansour El Amri	59
86	El Jilani Ben Mansour El Amri	59
87	Héritiers Hamouda Ben Nasr	30
88	El Monji El Mizghini	450
89	Héritiers Belgassiem Malik	250
90	S.I.A.P.E	1036

Art. 5. - Dans le cas où le projet rencontre des obstacles lors de la phase de réalisation, le tracé du gazoduc peut être aménagé. Dans ce cas, le tracé définitif est approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'énergie dans les mêmes formes que le présent décret. Les modifications apportées au tracé feront l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement.

Art. 6. - La capacité maximale de transport du gazoduc "Nakta - Thyna" est de :

- cent soixante dix mille Nm³/h pour la conduite de diamètre 16 pouces,
- quinze mille Nm³/h pour la conduite de diamètre 8 pouces.

Les caractéristiques et éléments essentiels de ce gazoduc sont les suivants :

- une canalisation d'un diamètre de 16 pouces, de pression 76 bars et d'une longueur d'environ 13 kilomètres, partant du poste gaz de Nakta et arrivant à la centrale électrique de Thyna,

- une canalisation d'un diamètre de 8 pouces, de pression 76 bars et d'une longueur d'environ 8 kilomètres, partant du piquage en attente de la canalisation de diamètre 16 pouces à droite de la rocade km 11 et arrivant aux zones industrielles de Thyna et Route de Gabès,

- un poste de détente 76/25 bars de capacité 150 000 Nm³/h,

- un poste de détente 76/20 bars de capacité 15 000 Nm³/h,

- un poste de sectionnement,

- des bornes de repérage indiquant l'emplacement de la canalisation.

Le transport du gaz naturel est soumis aux spécifications techniques en usage et à la législation en vigueur.

Art. 7. - Les travaux de pose et d'exploitation du gazoduc sont soumis aux règles et normes techniques relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, telles que spécifiées dans l'étude de prévention des dangers et dans l'étude d'impact sur l'environnement.

Art. 8. - La société tunisienne de l'électricité et du gaz, propriétaire du gazoduc, ainsi que les sociétés adjudicataires des travaux et leurs éventuels sous-traitants, bénéficient de tous les droits prévus au titre III du décret susvisé n° 84-793 du 6 juillet 1984.

Art. 9. - La zone de servitude est définie comme suit :

- une zone de servitude temporaire pendant la durée des travaux de construction et de pose, d'une largeur de douze mètres,

- une zone de servitude permanente, nécessaire à la surveillance de l'ouvrage et à sa maintenance durant toute la période d'exploitation, d'une largeur de cinq mètres répartie également de part et d'autre de l'axe de la conduite.

La zone de servitude permanente ne concerne pas le domaine public routier.

Art. 10. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, des technologies de la communication et du transport, de l'industrie et de l'énergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2004-1547 du 5 juillet 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution de la réalisation du projet de réhabilitation et d'aménagement de la Sebkha de Ben Ghayada à Mahdia et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions de ministère de l'équipement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution de la réalisation du projet de réhabilitation et d'aménagement de la Sebkha de Ben Ghayada à Mahdia, placée sous l'autorité du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Art. 2. - Le projet de réhabilitation et d'aménagement de la Sebkha de Ben Ghayada à Mahdia comprend les composantes des travaux suivantes :

- la déviation de la route régionale n° 82,
- la réalisation des ouvrages de rejet des eaux pluviales,
- la réalisation des réseaux primaires d'assainissement,
- le transfert des réseaux primaires de l'infrastructure,
- la réalisation des travaux de dragage et de nivellement des berges du bassin,
- les travaux préliminaires du port de plaisance.

Art. 3. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution de la réalisation du projet de réhabilitation et d'aménagement de la Sebkha de Ben Ghayada à Mahdia consistent en ce qui suit :

- la réalisation des opérations de liquidation foncière et la supervision de ses différentes étapes,
- la prise des dispositions nécessaires pour le lancement des travaux,
- le contrôle technique et le suivi sur le terrain des différentes étapes de l'exécution du projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement du projet,
- le suivi administratif et financier des différentes étapes du projet,
- la supervision de l'élaboration des rapports d'avancement des travaux du projet, de ses étapes et de la consommation des crédits y afférents,

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,

- la préparation préliminaire pour la réception provisoire et définitive des travaux et la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties.

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers comptables définitifs et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 4. - Le projet sera réalisé durant la période allant du 1^{er} juillet 2004 jusqu'à fin avril 2012 sur trois étapes :

La première étape : allant du 1^{er} juillet 2004 jusqu'à fin avril 2005 et concerne :

- la réalisation des opérations de liquidation foncière et sa supervision,

- la préparation des dossiers relatifs à l'exécution du projet et la conclusion des marchés.

La deuxième étape : allant du 1^{er} mai 2005 jusqu'à fin avril 2009 et concerne le suivi de la réalisation du projet avec toutes ses composantes.

La troisième étape : allant du 1^{er} mai 2009 jusqu'à fin avril 2012 et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,

- la réception définitive des travaux,

- l'élaboration des dossiers de règlement définitif des différents marchés.

Art. 5. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des normes mentionnées dans les cahiers des charges, des délais d'exécution des projets, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,

- la réalisation des objectifs escomptés du projet et les actions entreprises pour augmenter sa rentabilité,

- le coût du projet et les efforts déployés pour le réduire,

- les difficultés rencontrés par le projet et la manière de les surmonter,

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives au rythme d'avancement de la réalisation du projet,

- l'efficacité d'intervention pour ajuster la marche du projet.

Art. 6. - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution de la réalisation du projet de réhabilitation et d'aménagement de la Sebkha de Ben Ghayada à Mahdia comprend les emplois fonctionnels suivants :

* chef de l'unité, avec rang et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de :

- la direction du projet,

- la coordination entre les différents intervenants,

- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- la gestion administrative et financière du projet,

* chef de service, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi des affaires foncières,

* chef de service, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé des études et des travaux.

Art. 7. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant chargé d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 5 du présent décret.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. La direction générale des services aériens et maritimes du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée du secrétariat de ladite commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution de la réalisation du projet de réhabilitation et d'aménagement de la Sebkha de Ben Ghayada à Mahdia conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 9. - Le Premier ministre, les ministres des finances et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1548 du 5 juillet 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution de la réalisation des travaux d'extension du port de pêche de Houmet Souk et la réalisation d'un pont au niveau de la chaussée romaine reliant Djerba et Zarzis au gouvernorat de Médenine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution de la réalisation des travaux d'extension du port de pêche de Houmet Souk et la réalisation d'un pont au niveau de la chaussée romaine reliant Djerba et Zarzis au gouvernorat de Médenine, placée sous l'autorité du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Art 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution de la réalisation des travaux d'extension du port de pêche de Houmet Souk et la réalisation d'un pont au niveau de la chaussée romaine reliant Djerba et Zarzis au gouvernorat de Médenine consistent en ce qui suit :

- prendre les dispositions nécessaires pour le lancement des travaux,
- l'assistance au contrôle technique et le suivi sur le terrain des différentes étapes de l'exécution du projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement du projet,
- le suivi administratif et financier des différentes étapes du projet,
- l'assistance à l'élaboration des rapports d'avancement des travaux du projet, de ses étapes et de la consommation des crédits y afférents,
- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,
- la préparation préliminaire pour la réception provisoire et définitive des travaux et la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,
- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers comptables définitifs et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 3. - Le projet sera réalisé durant la période allant du 1^{er} juillet 2004 jusqu'à fin avril 2007 sur trois étapes :

La première étape : allant du 1^{er} juillet 2004 jusqu'à fin octobre 2005 et concerne :

- la préparation des dossiers relatifs à l'exécution du projet et la conclusion des marchés,
- la préparation du dossier d'appel d'offres relatif à la garantie décennale concernant la réalisation d'un pont au niveau de la chaussée romaine reliant Djerba et Zarzis et la conclusion des marchés.

La deuxième étape : allant du 1^{er} novembre 2005 jusqu'à fin avril 2006 et concerne le suivi de la réalisation des travaux relatifs à :

- l'extension du port de pêche de Houmet Souk,
- la réalisation d'un pont au niveau de la chaussée romaine reliant Djerba et Zarzis.

La troisième étape : allant du 1^{er} mai 2006 jusqu'à fin avril 2007 et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,
- la réception définitive des travaux,
- l'élaboration des dossiers de règlement définitif des différents marchés.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des normes mentionnées dans les cahiers des charges, des délais d'exécution des projets, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,
- la réalisation des objectifs escomptés du projet et les actions entreprises pour augmenter sa rentabilité,
- le coût du projet et les efforts déployés pour le réduire,
- les difficultés rencontrés par le projet et la manière de les surmonter,
- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives au rythme d'avancement de la réalisation du projet,
- l'efficacité d'intervention pour ajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution de la réalisation des travaux d'extension du port de pêche de Houmet Souk et la réalisation d'un pont au niveau de la chaussée romaine reliant Djerba et Zarzis au gouvernorat de Médenine comprend les emplois fonctionnels suivants :

* chef de l'unité, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de :

- la direction du projet,
- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,
- la gestion administrative et financière du projet.

* chef de service, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé d'assister le chef de l'Unité dans la gestion des différentes étapes du projet.

Art. 6. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. La direction générale des services aériens et maritimes du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée du secrétariat de ladite commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution de la réalisation des travaux d'extension du port de pêche de Houmet Souk et la réalisation d'un pont au niveau de la chaussée romaine reliant Djerba et Zarzis au gouvernorat de Médenine conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Le Premier ministre, les ministres des finances et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2004-1549 du 5 juillet 2004, portant approbation de la convention conclue entre le ministère de la santé publique et la société Dar Nasra Lichifaa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents et notamment son article 14,

Vu l'avis des ministres du développement et de la coopération internationale, des finances, de l'emploi et du commerce,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement, réunie le 7 octobre 2003 et qui a accepté d'accorder à la clinique Dar Nasra Lichifaa les privilèges prévus par la loi n° 2001-94 du 7 août 2001 ci-dessus mentionnée, et ce, dans les limites des investissements propres de la clinique et à condition que la contribution des médecins tunisiens résidents représente au moins 15% de son capital.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention conclue, le 27 novembre 2003, entre le ministère de la santé publique et la société Dar Nasra Lichifaa annexée au présent décret.

Art. 2. - Les ministres du développement et de la coopération internationale, des finances, de l'emploi, du commerce et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1550 du 5 juillet 2004.

Le docteur Lakhoua Mohamed Rachid, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Charles Nicolle (service de pédiatrie).

Par décret n° 2004-1551 du 5 juillet 2004.

Le docteur Zakraoui Leith, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Mongi Slim de la Marsa (service de rhumatologie).

Par décret n° 2004-1552 du 5 juillet 2004.

Le docteur Ben Chaâbane Taoufik, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital la Rabta (service des maladies infectieuses).

Par décret n° 2004-1553 du 5 juillet 2004.

Madame Jammali Jmour Badiâa, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital la Rabta (service d'odonto-stomatologie).

Par décret n° 2004-1554 du 5 juillet 2004.

Le docteur Daghfous Mohamed Habib, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Thameur (service de radiologie).

Par décret n° 2004-1555 du 5 juillet 2004.

Le docteur Ghannouchi Ghazi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Sahloul de Sousse (service des urgences).

Par décret n° 2004-1556 du 5 juillet 2004.

Le docteur Nouria Rafiâa, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service de dermatologie).

Par décret n° 2004-1557 du 5 juillet 2004.

Le docteur Maâtoug Samir, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax (service de médecine légale).

Par décret n° 2004-1558 du 5 juillet 2004.

Le docteur Falfoul Abdelaziz, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Mohamed Tlatli de Nabeul (service de gynécologie-obstétrique).

Par décret n° 2004-1559 du 5 juillet 2004.

Le docteur Jemni Mustapha, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Ibn El Jazzer de Kairouan (service d'urologie).

Par décret n° 2004-1560 du 5 juillet 2004.

Le docteur Ben Khalfallah Ali, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de Menzel Bourguiba (service de cardiologie).

Par décret n° 2004-1561 du 5 juillet 2004.

Le docteur Azouz Mohamed Moussadak, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Tahar Maâmour de Nabeul (service de gastro-entérologie).